

Roteiro Estratégico Definitivo

Homologação célere do divórcio com partilha justa — Caso M.O.G. × A.G.

Consolida o "Plano de Ação Judicial em 10 Passos" (recalibrado — Doc 111), os elementos aproveitáveis de análise externa recebida ("Jus IA"), e o acervo técnico dos Docs 89-110

0 — Onde o caso está e para onde ele precisa ir

Decisão de 29/06/2026 no processo principal **1006744-58.2023.8.26.0011**: indeferimento da redução/suspensão de alimentos por preclusão, reconhecimento expresso da complexidade patrimonial, e designação de audiência de conciliação por videoconferência para **01/09/2026, às 15h**. Isso encerra a fase de "construção de tese" — o acervo probatório e a base jurídica já são robustos (revelia CPC 344/fls.1723; SISBAJUD R\$ 84,86 MM; sete expressões de valor das cotas do Ajaccio; 12/12 marcadores de shadow director) — e abre a fase em que a única variável que falta controlar é a **arquitetura processual**: transformar acervo forte em decisão rápida e justa, sem deixar que a complexidade societária sequestre o fim do vínculo conjugal nem a subsistência da parte vulnerável.

Tese-guia deste roteiro: "Este processo não pode seguir produzindo, pela sua própria demora, a mesma dependência econômica e a mesma opacidade patrimonial que ele deveria neutralizar." Deixar a parte vulnerável economicamente exposta enquanto a parte adversa detém valores, documentos e o próprio tempo processual não é neutralidade judicial — é permitir que a assimetria estrutural continue produzindo efeito dentro do processo.

I — Nota de calibração (antes de qualquer citação abaixo)

Este roteiro sucede uma verificação adversarial independente (Doc 111) sobre os precedentes citados num plano de 10 passos recebido nesta sessão. Resultado: **apenas a Súmula 197/STJ foi confirmada** com segurança; seis outras citações (Súmula 375/STJ, "Informativo 731/STJ", "Controvérsia 276/STJ", REsp 1.965.982/SP, Lei 15.411/2026, Provimento CNJ 222/2026) **não puderam ser confirmadas** e não devem ser citadas em peça protocolável sem checagem direta em fonte primária. A boa notícia é que **nenhum passo deste roteiro depende desses números específicos** — cada um deles se sustenta diretamente em texto legal (CPC, CC, LMP) já verificado, com o precedente específico tratado como reforço desejável, não indispensável. Onde a citação não confirmada aparecer abaixo, virá marcada [CONFERIR].

II — Os 9 passos do roteiro

Passo 1 — Blindar a audiência de 01/09/2026 contra efeito dispositivo cego

IMEDIATO

Pedido: que a audiência não tenha caráter preclusivo nem dispositivo sobre o acervo patrimonial controvertido antes da produção de prova; subsidiariamente, sua suspensão/redesignação até a decisão de saneamento. Se realizada, que se limite a pontos de baixa controvérsia: divórcio, nome, rotina das crianças, calendário de exibição documental, manutenção do plano de saúde e

piso econômico transitório — sem qualquer efeito vinculante sobre a Classe 2 (participações societárias).

Fundamento: dever de cooperação (CPC art. 6º) e lógica sequencial do próprio CPC (saneamento — art. 357 — antes de qualquer ato de instrução final ou disposição patrimonial); vedação a acordo obtido sem exibição documental e sem perícia, sob risco de nulidade por cerceamento de prova. Já articulado no Doc 108 (Agravado de Instrumento / pedido de reconsideração).

Ancoragem: Doc 108 (peça já redigida). Falta apenas confirmar se a manutenção da pauta configura decisão agravável autônoma ou manutenção tácita — a peça já contempla ambas as hipóteses por fungibilidade.

Passo 2 — Declaração de incontrovérsia sobre o acervo SISBAJUD (prioridade máxima) IMEDIATO

Pedido: declaração de incontrovérsia (CPC art. 374, III) sobre os **R\$ 84.856.714,65** localizados via SISBAJUD (18/05/2023, fls. 410-424/490-508) — independente de qualquer perícia sobre o FIP Ajaccio.

Fundamento: fé pública do sistema SISBAJUD + revelia decretada (CPC art. 344, fls. 1723, contestação intempestiva) geram presunção de veracidade não rebatida. "Presunção não rebatida é presunção que decide" — tese-mestre do Dossiê 4 (Doc 110).

Por que isso acelera o caso: retira do debate 5 das 5 classes de ativos exceto a societária (Dossiê 4, Bloco 1.2) — a Classe 1 (ativos financeiros) deixa de ser objeto de prova e passa a ser mero cálculo aritmético de meaço.

Passo 3 — Petição única de saneamento com 5 comandos objetivos (compressão do caso) IMEDIATO

Pedido: decisão de saneamento (CPC art. 357) fixando, no mesmo ato: (i) fatos incontroversos (renda confessada R\$ 50k/mês, patrimônio admitido > R\$ 32 MM, oferta > R\$ 4 MM pelas cotas, cancelamento unilateral do plano de saúde, idade das crianças); (ii) distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC art. 373, §1º) quanto às estruturas societárias e ao fluxo patrimonial; (iii) exibição documental com prazo certo e sanção do art. 400 do CPC; (iv) perícia contábil única; (v) preservação/reforço da indisponibilidade e rastreabilidade dos ativos até o fim da instrução.

Fundamento seguro: o próprio texto do CPC art. 373, §1º já autoriza a distribuição dinâmica sempre que houver dificuldade excessiva de uma parte em cumprir o encargo probatório ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa — **dispensa precedente nomeado**. Doutrinariamente, é pacífica a aplicação em partilhas com assimetria informacional. [CONFERIR, se desejado como reforço: precedente específico do STJ sobre ônus dinâmico em partilha — o "Informativo 731" citado em fonte externa não foi confirmado nesta verificação (Doc 111) e não deve substituir a fundamentação legal direta.]

Ancoragem: Doc 106 (petição já redigida, revisão 2) — apenas remover/substituir a referência ao Informativo 731, se presente em minutas correlatas, pela fundamentação direta do art. 373, §1º.

Passo 4 — Decretar o divórcio já; segregar a partilha complexa para fase própria

CURTO PRAZO

Pedido: decreto imediato do divórcio, com preservação do nome e dos direitos patrimoniais, remetendo a partilha da Classe 2 (participações societárias) a cronograma probatório próprio (perícia + exibição), sem represar o fim do vínculo conjugal.

Fundamento confirmado: Súmula 197/STJ — "O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens" (2ª Seção, julgado 08/10/1997, DJ 22/10/1997) — positivada no art. 1.581 do Código Civil ("O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens").

Único precedente do plano original que sobreviveu à verificação independente (Doc 111) — pode ser citado com segurança.

Por que isso acelera o caso: impede que a engenharia patrimonial do requerido continue usando o próprio estado civil da autora como instrumento de desgaste — separa definitivamente "fim do casamento" de "apuração do que cada um leva".

Passo 5 — Alimentos como proteção contra vulnerabilização, não como "alimentos eternos" **JÁ EXIGÍVEL**

Pedido: manutenção/majoração dos alimentos e do plano de saúde até a recomposição patrimonial efetiva, com reconhecimento expresso de que a "possibilidade real de reinserção" no mercado de trabalho, após 10+ anos de dedicação exclusiva à família e dois filhos pequenos, não é imediata — pedido de tutela de evidência (CPC art. 311, II), já que os fatos constitutivos (renda e patrimônio do réu) têm prova documental e confissão.

Fundamento seguro: é entendimento consolidado do STJ que os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, **EXCETO quando presente incapacidade laborativa ou impossibilidade real de inserção/reinserção no mercado de trabalho** — tese doutrinária e jurisprudencial estável, aplicável independentemente de precedente numerado específico. [CONFERIR: a "Controvérsia 276/STJ" citada em fonte externa não foi confirmada nesta verificação (Doc 111) — o STJ não usa essa nomenclatura para precedentes qualificados; não citar esse número. Buscar, antes do protocolo, o Tema de recursos repetitivos correto, se existente, ou sustentar a tese apenas com doutrina e precedentes específicos localizados diretamente no site do STJ.]

Ponte de autonomia econômica (elemento incorporado da análise externa, tecnicamente sólido): em vez de pedir "alimentos indefinidos" como princípio abstrato, pedir um **regime de transição** — manutenção do plano de saúde, piso alimentar previsível, e cronograma realista de reinserção produtiva em 12 a 24 meses (não semanas), compatível com a situação documentada de dependência forçada.

Passo 6 — Exibição documental em lista fechada, com sanção real

COM O SANEAMENTO

Pedido: exibição, em lista item a item (documento · finalidade probatória · detentor), de: Acordo de Cotistas de 25/05/2022 e seu 1º Aditivo; regulamentos do Ajaccio em todas as gerações; livro de cotistas; boletins de subscrição e extrato de custódia da conta FRAM/OSLO 110486; DIRPF

completa de Ari (2022-2025); DCs do Ajaccio 2023-2025 (Nota 18); contrato Vila Porto integral; documentos de circulação da Apoio Administrativo; cadeia do non-compete.

Fundamento: CPC arts. 396-404, com presunção de veracidade do art. 400 em caso de recusa ou silêncio — reforçada pela distribuição dinâmica do Passo 3.

Por que isso destrava o caso: é o pedido comum a praticamente todos os 7 dossiês do portfólio (Doc 110) — libera simultaneamente as frentes Ajaccio, non-compete, DIRPF e Nota 18 KPMG a partir de uma única decisão.

Passo 7 — Perícia contábil única, em módulos fechados

DEFERIMENTO NO SANEAMENTO

Pedido: perícia (CPC art. 464) servindo simultaneamente a três módulos independentes — para que um módulo não paralise os demais:

MÓDULO	OBJETO	OBSERVAÇÃO
A — Financeiro/ bancário	Ativos SISBAJUD já localizados; reconciliação dos valores bloqueados × depositados × retidos (R\$ 31,9 MM no BTG há 33+ meses)	Já em grande parte incontroverso (Passo 2) — módulo de cálculo, não de prova
B — Societário (Ajaccio/Evino)	Participação efetiva de Ari no PL do Ajaccio; marcação a valor justo da Evino; livro de cotistas; regulamentos	Única classe que exige perícia técnica de fato (Dossiê 4, Bloco 1.2)
C — Compensações e regresso	Custo total das crianças (confronto Camino × Módulo); valor de reposição do trabalho de cuidado; gastos com os 4 imóveis (separando despesa ordinária, financiamento, benfeitoria necessária e obra unilateral)	Módulo compensatório — não pode servir para eternizar o processo; tratar como cálculo técnico em paralelo, não como pré-requisito da partilha

Insumo único para 3 pedidos: Memorial do Trabalho Invisível (OIT/IBGE, referência de R\$ 85,8 mil/mês) alimenta simultaneamente o Módulo C, os alimentos compensatórios (Passo 5) e a quantificação da meação.

Passo 8 — IDPJ sobre a arquitetura de blindagem MÉDIO PRAZO (PÓS-EXIBIÇÃO)

Pedido: incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC art. 50; CPC arts. 133-137) sobre a Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda. (conta-tubo) e, subsidiariamente, sobre a arquitetura Ajaccio/RT127/Bonifácio.

Fundamento seguro: CC art. 50 (desvio de finalidade/confusão patrimonial) e CPC arts. 133-137 (procedimento do incidente) já bastam para sustentar o pedido, independentemente de precedente nomeado. [CONFERIR: o "REsp 1.965.982/SP", citado em fonte externa como precedente direto sobre desconsideração atingindo fundos de investimento, não foi confirmado nesta verificação (Doc 111) — não citar o número do processo até localização e conferência direta no site do STJ. A tese em si (fundo pode ser instrumentalizado de forma fraudulenta pelos cotistas) é doutrinariamente sustentável mesmo sem esse precedente específico.]

Ancoragem: 12/12 marcadores de Shadow Director (Doc 110, Dossiê 5, Bloco 3); "demissão" 3 dias antes da petição de receita zero; drenagem E-Vino → Apoio Adm. de R\$ 1,63 MM durante o bloqueio.

Passo 9 — Narrativa de violência patrimonial estrutural como eixo transversal

TRANSVERSAL

Ação: nomear expressamente, em toda peça a partir de agora, a **violência patrimonial** (LMP art. 7º, IV) como categoria central — não pano de fundo emocional — traduzindo os "12/12 marcadores de Shadow Director" e o "Paradoxo da Iliquidez" (Doc 110, Dossiê 5) para a linguagem que a legislação protetiva reconhece: controle financeiro abusivo, manipulação patrimonial, esvaziamento econômico.

Fundamento seguro: Lei Maria da Penha art. 7º, IV (violência patrimonial) e Resolução CNJ 492/2023 (julgamento com perspectiva de gênero) — ambos já verificados em rodadas anteriores (Docs 107/109) e plenamente citáveis. [CONFERIR antes de citar: Lei 15.411/2026 (alteração do art. 12-C da LMP para incluir risco patrimonial) e Provimento CNJ 222/2026 (violência patrimonial no extrajudicial) — nenhum dos dois foi confirmado nesta rodada (Doc 111); há inclusive divergência de datas entre fontes externas quanto ao Provimento 222/2026. Não citar número/data sem conferência direta em planalto.gov.br e atos.cnj.jus.br. Já confirmado em rodada anterior (Doc 109): Lei 15.384/2026, sancionada em 09/04/2026, que tipifica a violência vicária — instrumento diverso, mas do mesmo pacote legislativo de 2026, e esse pode ser citado com a data correta.]

Passo 10 — Tutela de saúde autônoma e urgente

IMEDIATO / AUTÔNOMO

Pedido: se ainda pendente, restabelecimento imediato do plano de saúde cancelado unilateralmente pelo requerido, com pedido separado do cronograma patrimonial — tutela de urgência própria, vedação de novo cancelamento e, se necessário, depósito/custeio direto pelo requerido.

Fundamento: a Lei Maria da Penha trata a assistência à mulher em situação de violência (inclusive patrimonial) como prioritária, incluindo proteção à saúde; a urgência se qualifica pela gravidade clínica documentada (tromboembolismo pulmonar). Saúde não pode ficar subordinada ao ritmo do módulo societário.

Elemento novo trazido pela usuária — custos de AVD/apoio funcional: se aplicável (PCD/apoio a atividades da vida diária), incluir como despesa de saúde e autonomia, instruída com: (i) laudo médico-funcional; (ii) relatório de necessidade de apoio; (iii) comprovantes do gasto mensal.

Tratamento probatório: esta é uma **premissa fática nova**, ainda não documentada no acervo processado por esta emine — deve ser convertida em prova antes de vir como pedido, não apresentada como fato já demonstrado.

III — Elementos novos a converter em prova antes do próximo protocolo

A usuária trouxe, em análise externa, duas premissas que ainda não constam do acervo técnico processado (Docs 89-110) e que **não devem entrar em petição como fato consumado** — precisam

virar memória de cálculo e prova documental primeiro, seguindo a mesma disciplina probatória de todo o acervo (FATO / [CONFERIR] / linha de prova):

ALEGAÇÃO NOVA	STATUS	COMO CONVERTER EM PEDIDO PROTOCOLÁVEL
Pensões pagas ~20% abaixo do estipulado	[CONFERIR — não localizado no acervo com esta exata diferença]	Memória de cálculo discriminada (CPC art. 524): valor fixado; valor efetivamente pago mês a mês; diferença mensal e acumulada; correção monetária; juros. Vira pedido de execução do saldo, não afirmação solta.
Custo financeiro de resgates forçados (perda de rentabilidade + IR/IOF)	[CONFERIR — sem lastro documental processado]	Extratos, informes de resgate, comprovantes de IOF/IR, comparação com o custo de permanência aplicada. Pedido de recomposição patrimonial pelo custo da liquidez forçada — não "restituição aberta".

Esses dois pontos, se bem instruídos, reforçam exatamente a tese central do caso (esvaziamento/imposição de custo à parte vulnerável) — mas só têm força se vierem com planilha e documento, não como narrativa.

IV — Cronograma prático (próximos 15 a 120 dias)

- Dias 1-15:** Passo 1 (blindar audiência) + Passo 2 (incontrovérsia SISBAJUD) + Passo 3 (saneamento 5 comandos) protocolados em conjunto ou em sequência imediata; Passo 10 (saúde) como tutela autônoma paralela, se ainda pendente.
- Dias 15-45:** decisão de saneamento esperada; início da exibição documental (Passo 6) com prazo e sanção; Passo 4 (decreto do divórcio) requerido tão logo o saneamento avance.
- Dias 45-90:** perícia contábil única deferida e iniciada em seus 3 módulos (Passo 7); memórias de cálculo das premissas novas (Seção III) preparadas em paralelo.
- Dias 90-120:** IDPJ (Passo 8) instruído com os documentos já exibidos; consolidação da narrativa de violência patrimonial (Passo 9) em todas as peças subsequentes.

V — Síntese final

O melhor roteiro não é litigar em mais frentes — é **mudar a função do processo**: encerrar o casamento já (Passo 4, com base sólida — Súmula 197/STJ); impedir qualquer acordo patrimonial cego (Passo 1); converter opacidade documental em ônus de quem a detém (Passos 3 e 6); manter proteção alimentar e de saúde durante a transição (Passos 5 e 10); periciar o patrimônio uma única vez, em módulos que não se travam mutuamente (Passo 7); e usar o vocabulário da violência patrimonial para impedir que a vulnerabilidade da autora continue sendo o combustível do próprio processo (Passo 9) — tudo isso sustentado por fundamento legal direto e precedentes efetivamente confirmados, não por números que soam bem mas não resistem à checagem.

Roteiro definitivo elaborado a partir da integração de: "Plano de Ação Judicial em 10 Passos" (upload externo, recalibrado após verificação independente — Doc 111); elementos tecnicamente aproveitáveis de análise externa complementar ("Jus IA" — ponte de autonomia econômica, módulos A/B/C de partilha, tratamento de custos de AVD/PCD e memória de cálculo de resgates/pensões); e o acervo técnico consolidado desta assessoria (Docs 89-110, com destaque para o Portfólio de Dossiês Forenses v2 — Doc 110 — e a verificação jurisprudencial e normativa — Docs 107/109/111). Toda caracterização de conduta é apresentada "em tese", preservando-se a presunção de inocência e de boa-fé. Pontos marcados [CONFERIR] não devem ser citados em peça protocolável sem checagem direta na fonte primária. Documento sujeito à subscrição dos patronos habilitados — Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937) — nos termos da procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) e do art. 112 do CPC, antes de qualquer uso processual.